



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

El fundamento constitucional de la seguridad social en Mexico

Resena academica: sintesis del articulado y valoracion critica
como derecho humano

Actividad 3 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: 2. Naturaleza y marco jurídico de la seguridad social
Fecha: 21 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

1. Introducción	2
2. Marco jurídico y fundamento constitucional de la seguridad social en México	2
2.1. Fuentes del Derecho de la Seguridad Social	3
2.2. Normas constitucionales del derecho a la seguridad social	3
2.3. Naturaleza jurídica del Derecho de la Seguridad Social	3
2.4. Principios de la seguridad social	4
2.5. Reseña del articulado constitucional	4
3. Conclusión	7

1. Introducción

El derecho a la seguridad social constituye uno de los pilares del Estado social mexicano: garantiza a las personas protección frente a contingencias como la enfermedad, la maternidad, los riesgos de trabajo, la invalidez, la vejez, la cesantía o la muerte, mediante un sistema público, solidario y tutelar (Briceño Ruiz, 2011). Comprender su **fundamento constitucional** es indispensable, porque de la norma suprema derivan tanto las obligaciones del Estado como las leyes que las hacen exigibles. La **seguridad social** no se agota, además, en una prestación económica: como **derecho humano**, expresa el deber estatal de asegurar condiciones dignas de existencia a lo largo del ciclo de vida (Belmont Lugo and Parra García, 2017; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2026).

El análisis que sigue examina dónde se sustenta ese derecho en la Constitución mexicana, qué ordenan sus preceptos y cómo se prolongan en la legislación secundaria. Interesa, en particular, valorar la **coherencia** entre el mandato constitucional y su desarrollo legal, así como el alcance del derecho frente a la aspiración de **universalidad** que reclama su naturaleza de derecho humano (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a; Ibarra Olguín, 2022).

2. Marco jurídico y fundamento constitucional de la seguridad social en México

La seguridad social mexicana descansa en un entramado de **fuentes del derecho**, **normas constitucionales**, una **naturaleza jurídica** definida y un conjunto de **principios** rectores. Estos cuatro ejes no operan de manera aislada: las fuentes fijan de dónde emana la norma, las disposiciones constitucionales establecen el mandato de protección, la naturaleza jurídica precisa el tipo de derecho del que se trata y los principios orientan su interpretación. Comprender cómo se relacionan es el paso previo para valorar si el sistema jurídico protege de manera coherente a las personas frente a los riesgos sociales (Briceño Ruiz, 2011; Belmont Lugo and Parra García, 2017).

Este marco conceptual —desarrollado a continuación con apoyo en la doctrina y las fuentes especializadas— constituye la base sobre la cual, más adelante, la reseña sintetiza y evalúa críticamente el fundamento constitucional del derecho.

2.1. Fuentes del Derecho de la Seguridad Social

Las **fuentes del Derecho de la Seguridad Social** son los orígenes formales de los que emanan sus normas: la **Constitución** como fuente suprema, las **leyes** reglamentarias (Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del ISSFAM), los **tratados internacionales** en materia de derechos humanos, la **jurisprudencia** de los tribunales y los **principios generales** del Derecho Social (Briceño Ruiz, 2011; Belmont Lugo and Parra García, 2017). Esta jerarquía explica por qué el análisis parte de la norma fundamental: la validez de toda regla de seguridad social depende, en última instancia, de su anclaje constitucional (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a).

2.2. Normas constitucionales del derecho a la seguridad social

Las **normas constitucionales relacionadas con los sistemas federales de la seguridad social en México** se concentran en el **artículo 123**, cuyos apartados distinguen la protección de las personas trabajadoras del sector privado y de quienes sirven al Estado, y se complementan con el **artículo 4**, que reconoce el derecho a la protección de la salud (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a). En el **apartado A, fracción XXIX**, la Constitución declara de utilidad pública la Ley del Seguro Social y fija un catálogo mínimo de seguros—invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, guarderías—cuyo desarrollo corresponde al legislador (Briceño Ruiz, 2011). A su vez, el **apartado B, fracción XI**, ordena la protección de las personas al servicio del Estado frente a enfermedades y accidentes profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte y vivienda, mediante un diseño institucional propio (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a; González Carvallo, 2024). Por tanto, el artículo 123 establece el núcleo específico de la seguridad social vinculada al trabajo, mientras que el artículo 4 aporta un referente complementario de protección social y de tutela de la dignidad humana (Ibarra Olguín, 2022; Hernández, 2020).

2.3. Naturaleza jurídica del Derecho de la Seguridad Social

La **naturaleza jurídica del Derecho de la Seguridad Social** lo configura como parte del **Derecho Social**; por ello, aunque se instrumenta mediante instituciones administrativas, no se reduce al Derecho Administrativo. Sus normas son de orden público, tutelares e irrenunciables, y persiguen una finalidad redistributiva y protectora, no lucrativa (Briceño Ruiz, 2011; Belmont Lugo and Parra García, 2017). En consecuencia, su carácter social articula dos dimensiones in-

separables: limita la autonomía individual para impedir la renuncia a protecciones esenciales y, simultáneamente, impone deberes institucionales de cobertura. Como derecho humano, exige al Estado obligaciones de **respeto, protección y garantía** frente a toda persona; por tanto, requiere instituciones y procedimientos que permitan hacerlo exigible, sin supeditarlos a la mera voluntad individual (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2026; Ibarra Olguín, 2022).

2.4. Principios de la seguridad social

Los **principios de la seguridad social** que rigen el sistema orientan la interpretación y la aplicación del derecho (Ibarra Olguín, 2022; Hernández, 2020):

- **Universalidad:** proyecta la cobertura más allá del vínculo laboral, hacia toda persona.
- **Solidaridad:** justifica el **financiamiento tripartito** de personas trabajadoras, empleadoras y Estado.
- **Integralidad:** exige que la protección abarque el conjunto de contingencias reconocidas.
- **Igualdad:** prohíbe discriminación en el acceso a las prestaciones.
- **Sostenibilidad:** obliga a un diseño financiero viable en el tiempo.

Estos principios son la clave para evaluar si el desarrollo legislativo cumple, en los hechos, la promesa constitucional (Briceño Ruiz, 2011; Martínez Ramírez et al., 2021).

2.5. Reseña del articulado constitucional

Sobre las bases anteriores, se reseña el articulado constitucional que fundamenta la seguridad social en México: los **artículos 123** —apartado A, fracción XXIX, y apartado B, fracción XI— y **4** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trabaja sobre el **texto vigente** en 2026 (conforme a su última reforma) (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a). En cuanto a su **alcance de aplicación**, el apartado A rige a las personas trabajadoras del sector privado, el apartado B a quienes sirven al Estado y el artículo 4 proyecta la protección de la salud hacia toda persona, de modo que el articulado cubre tanto al empleo formal como, en aspiración, a la población en general.

Ficha bibliográfica de la obra reseñada

Obra reseñada:	Artículos 123 (apartados A, fr. XXIX y B, fr. XI) y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su legislación secundaria (LSS, LISSSTE, LISSFAM)
Autoría:	Constituyente Permanente; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (órg. legislativo)
Editorial / fuente:	Diario Oficial de la Federación / Cámara de Diputados
Lugar de publicación:	México
Año:	2026 (texto vigente)
Edición / versión:	Última reforma consultada

Coherencia constitucional y desarrollo legislativo del derecho a la seguridad social en México

Introducción. La **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** —en su texto vigente de 2026, obra del Constituyente Permanente— es la obra reseñada, y en particular su articulado que fundamenta el derecho a la seguridad social: los **artículos 123** (apartados A y B) y **4**. Se trata de una fuente normativa suprema cuyo estudio permite comprender de dónde nace la protección social en México y cómo se proyecta hacia las leyes que la desarrollan. Esta reseña sintetiza su contenido y lo valora bajo un criterio preciso: la **coherencia** entre el mandato constitucional y su desarrollo legislativo.

Fundamento constitucional. El derecho a la seguridad social se sostiene en el **artículo 123 constitucional**, que organiza el trabajo en dos apartados: el **apartado A** rige a trabajadores y patrones del sector privado, y el **apartado B**, al Estado y sus servidores públicos. Dentro del apartado A, la **fracción XXIX** es la norma medular, pues eleva a rango constitucional el seguro social. A ello se suma el **artículo 4**, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Leídos en conjunto, ambos preceptos forman el fundamento del que emana todo el sistema de seguridad social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a; Briceño Ruiz, 2011).

Paráfrasis del articulado. El **artículo 123, apartado A, fracción XXIX** declara que «es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería» (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2026,

art. 123). En otras palabras, la Constitución no solo autoriza el seguro social: lo declara de interés colectivo y fija un catálogo mínimo de riesgos que la ley debe cubrir. El **apartado B, fracción XI** traslada esa lógica a las personas al servicio del Estado —accidentes y enfermedades profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte y vivienda—, y el **artículo 4** garantiza a toda persona la protección de la salud. Así, el articulado fija contingencias concretas frente a las cuales el Estado queda obligado a responder (Briceño Ruiz, 2011).

Importancia para la ciudadanía. Estos artículos revelan que la seguridad social es un **derecho humano** y no un simple servicio: la protección frente a la enfermedad, la vejez o la pérdida del ingreso no depende de la buena voluntad, sino que es una obligación exigible al Estado (Belmont Lugo and Parra García, 2017; Ibarra Olguín, 2022). Para la ciudadanía esto tiene efectos concretos: quien se accidenta en el trabajo, una madre en periodo de maternidad o un adulto mayor que aspira a una pensión encuentran aquí el respaldo para reclamar una prestación. Así, el derecho reduce la incertidumbre ante los riesgos de la vida y ofrece un piso mínimo de dignidad (Hernández, 2020).

Legislación secundaria en que se refleja. A cada base constitucional le corresponde una ley que la ejecuta. El **apartado A, fracción XXIX** se refleja en la **Ley del Seguro Social**, que organiza el régimen del IMSS (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d). El **apartado B, fracción XI** se desarrolla en la **Ley del ISSSTE** para las y los servidores públicos (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c) y en la **Ley del ISSFAM** para el personal militar (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b). Esa correspondencia entre norma fundamental y ley reglamentaria, sin lagunas ni contradicciones, es lo que da *coherencia* al sistema mexicano de seguridad social.

Conclusiones y valoración. Considero que la coherencia jurídica del articulado es sólida, pero no basta: que la ley refleje con fidelidad a la Constitución es necesario, aunque no suficiente, para que la protección llegue a todos. El modelo se construyó alrededor del **empleo formal**, de modo que quienes trabajan en la informalidad quedan, en gran medida, fuera de la cobertura efectiva (González Carvallo, 2024; Martínez Ramírez et al., 2021). Frente al principio de **universalidad**, esta es la principal deuda del sistema (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2026). Por ello **recomiendo** la lectura de este articulado como punto de partida indispensable para cualquier estudio de la seguridad social, con la advertencia de complementarlo con las leyes secundarias y con un análisis de su eficacia real, pues el fundamento constitucional cumple su promesa en el papel y el reto es que se cumpla en los hechos.

3. Conclusión

El derecho a la seguridad social en México posee un fundamento constitucional sólido y coherente: los artículos 123 y 4 se prolongan de manera ordenada en la legislación secundaria, de modo que las fuentes, las normas constitucionales, la naturaleza jurídica de Derecho Social y los principios rectores forman un sistema articulado (*Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d,c*). Esa coherencia normativa es una condición indispensable, aunque no suficiente, para garantizar la protección efectiva de las personas: la validez formal del derecho no equivale por sí sola a su eficacia material.

Sostengo, a mi juicio, que distinguir ambos planos es decisivo para la práctica jurídica, pues del fundamento constitucional depende identificar quién está protegido, con qué prestaciones y bajo qué norma exigible; desde ese mismo fundamento se proyecta, además, la aspiración —todavía inconclusa— de una seguridad social verdaderamente universal, coherente con el principio que le da sentido como derecho humano.¹

¹Declaración de uso de inteligencia artificial: conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la IA de la UnADM, se empleó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para organizar y depurar la redacción de este reporte. La identificación del fundamento constitucional, la paráfrasis del articulado, la selección de fuentes y la postura crítica son propias, verificadas y validadas por el autor con la bibliografía citada, sin que la IA sustituyera el criterio académico.

Referencias

José Luis Belmont Lugo and María de Lourdes Parra García. *Derecho humano a la seguridad social*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mexico, 2017.

Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Coleccion Textos Juridicos Universitarios.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSFAM.pdf>, 2026b. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026c. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026d. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.

Diana Beatriz González Carvallo. *El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado*. Tirant lo Blanch, Mexico, 2024.

Ana Belem Hernández. *La seguridad social y los desafíos de la inclusión juvenil en América*. Comisión Americana de Salud, Bienestar y Seguridad Social (CISS), 2020. Coleccion CISS.

Ana María Ibarra Olguín. *Curso de Derechos Humanos*. Suprema Corte de Justicia de la Nacion; Tirant lo Blanch, Mexico, 2022. Obra colectiva.

Fabiola Martínez Ramírez, María Elisa Franco Martín del Campo, Jaime Arturo Verdín Pérez, and Zamir Andrés Fajardo Morales. *Voces por la universalización de los derechos humanos: a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro, Queretaro, Mexico, 2021. Coleccion ICEQ.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El acnudh y el derecho a la seguridad social. <https://www.ohchr.org/es/social-security>, 2026. Fuente institucional.